

TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA

RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO PROVVISORIAMENTE ESECUTIVO

Per: EDILNOVA S.R.L. (P.IVA 03777880360), con sede legale in Maranello (MO), Via delle Fornaci 3, in persona del legale rappresentante pro tempore ing. Stefano Corni, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Elena Sarti (C.F. SRTLNE71C45F257Q) del Foro di Modena, con studio in Modena, Via delle Meridiane 12, presso il quale elegge domicilio, PEC elena.sarti@pec-avvocati.example,

- ricorrente -

contro: COSTRUZIONI MARCHETTI S.R.L. (P.IVA 02222330365), con sede legale in Vignola (MO), Via del Cantiere Vecchio 11, in persona del legale rappresentante pro tempore,

- intimata -

PREMESSO CHE

1. con contratto di subappalto del 10 gennaio 2022 la ricorrente ha assunto l'esecuzione delle opere di carpenteria relative al complesso residenziale realizzato dall'intimata in Vignola, per il corrispettivo di euro 96.000,00 oltre IVA, da corrispondere per stati di avanzamento;
2. le opere sono state regolarmente eseguite e contabilizzate negli stati di avanzamento n. 1, 2 e 3, sottoscritti dal direttore tecnico dell'intimata senza riserve;
3. a fronte dei corrispondenti importi, l'intimata ha pagato soltanto una parte, restando debitrice della somma di euro 42.000,00, come dalla stessa espressamente riconosciuto nella dichiarazione di riconoscimento del debito e piano di rientro sottoscritta dal suo legale rappresentante in data 20 giugno 2022;
4. il piano di rientro prevedeva il pagamento in sei rate mensili a partire dal 31 luglio 2022; l'intimata non ha versato neppure la prima rata, determinando la decadenza dal beneficio del termine pattuito;

CONSIDERATO CHE

5. il credito è certo, liquido ed esigibile, ed è fondato su prova scritta ai sensi degli artt. 633 e 634 c.p.c.;
6. sussistono i presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 642, secondo comma, c.p.c., avendo la ricorrente prodotto documentazione sottoscritta dalla debitrice comprovante il diritto fatto valere;
7. trattandosi di transazione commerciale tra imprese, sono dovuti gli interessi moratori di cui all'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, dalla scadenza della prima rata non pagata;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa,

CHIEDE

che l'Ill.mo Tribunale adito voglia ingiungere a COSTRUZIONI MARCHETTI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, di pagare alla ricorrente, entro quaranta giorni dalla notifica del decreto, la somma di euro 42.000,00, oltre interessi moratori ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 231/2002 dal 31 luglio 2022 al saldo, oltre spese e compensi del procedimento, autorizzando l'esecuzione provvisoria del decreto ai sensi dell'art. 642, secondo comma, c.p.c.

Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 si dichiara che il valore della presente procedura è pari a euro 42.000,00.

Si producono:

- 1) contratto di subappalto del 10.01.2022;
- 2) stati di avanzamento n. 1, 2 e 3 sottoscritti;
- 3) dichiarazione di riconoscimento del debito e piano di rientro del 20.06.2022;
- 4) estratto autentico delle scritture contabili.

Salvis iuribus.

Modena, 3 ottobre 2022

Avv. Elena Sarti

PROCURA ALLE LITI

Il sottoscritto Stefano Corni, legale rappresentante di Edilnova S.r.l., delega l'Avv. Elena Sarti a rappresentare e difendere la società nel presente procedimento, nell'eventuale opposizione e nella fase esecutiva, con ogni facoltà di legge. Dichiara di aver ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali.

Modena, 29 settembre 2022

Stefano Corni

È autentica. Avv. Elena Sarti